

# Storia del diritto medievale e moderno

## Lezione 4

Dr. Benedetta Rinaldi Ferri

[benedetta.rinaldiferri@uniroma3.it](mailto:benedetta.rinaldiferri@uniroma3.it)

## L'IMPERO VERSO L'ANNO 530



## LA PENISOLA ITALICA NEL VI SECOLO



VERSO IL 533



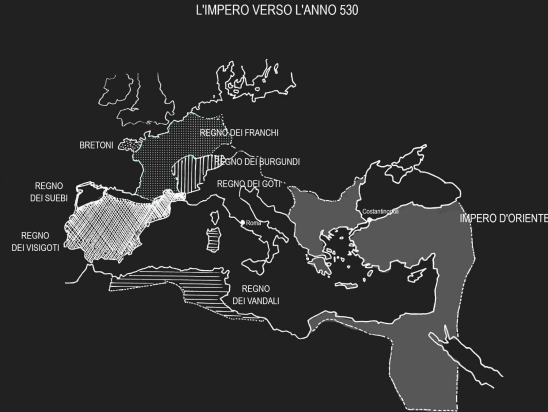
DOPO IL 554



DOPO IL 569

# Impero e *regni* romano-barbarici

## Le leggi



***Lex Romana Wisigothorum* (506)**

***Lex Visigothorum* (476?)**

***Lex Romana Burgundionum* (-516)**

***Lex Burgundionum* (-501)**

***Pactus legis Salicae* (-511, regno di Clodoveo)**

***Edictum Theoderici* (-526, regno di Teoderico)**

***Edictus Rothari* (643)**

# Impero e *regni* romano-barbarici

## L'impresa editoriale dei *Monumenta Germaniae Historica*



Friedrich Bluhme  
(1797-1874)

***Lex Visigothorum*** (476?) → K. Zeumer (ed.), MGH, *Leges nationum germanicarum*, I, 1902

***Lex Romana Burgundionum*** (-516) → F. Bluhme (ed.), MGH, *Leges*, III, 1863; L.R. De Salis (ed.), MGH, *Leges nationum germanicarum*, II, 1, 1892.

***Lex Burgundionum*** (-501) → F. Bluhme (ed.), MGH, *Leges*, III, 1863; L.R. De Salis (ed.), MGH, *Leges nationum germanicarum*, II, 1, 1892.

***Pactus legis Salicae***, -511 → K.A. Eckhardt, MGH, *Leges nationum germanicarum*, IV, 1, 1962.

***Edictum Theoderici***, -526 → P. Pithou (instruxit Bluhme), MGH, *Leges*, V, 1875-1889

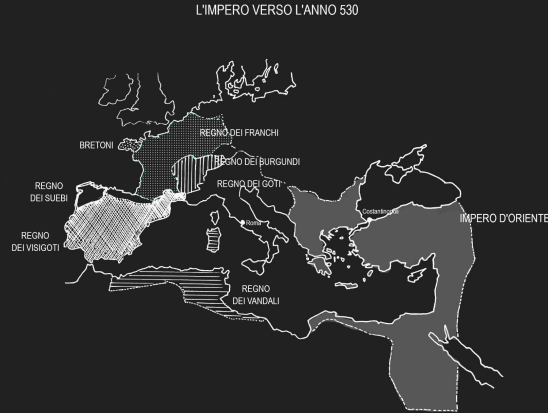
***Edictus Rothari***, 643 → F. Bluhme (ed.), MGH, *Leges*, IV, 1868.

[V. Monumenta Germaniae Historica, sectio Leges](#) [sectio Leges nationum germanicarum](#) Vedi anche [Conte 2009, ch. 1.](#)

[https://www.dmqh.de/mqh\\_11\\_4/index.htm#page/IX/mode/1up](https://www.dmqh.de/mqh_11_4/index.htm#page/IX/mode/1up)

# Due popoli, due leggi?

Ipotesi sulla coesistenza normativa



***Lex Romana Wisigothorum** (506)*

***Lex Visigothorum** (476?)*

***Lex Romana Burgundionum** (-516)*

***Lex Burgundionum** (-501)*

***Pactus legis Salicae** (-511, regno di Clodoveo)*

***Edictum Theoderici** (-526, regno di Teoderico)*

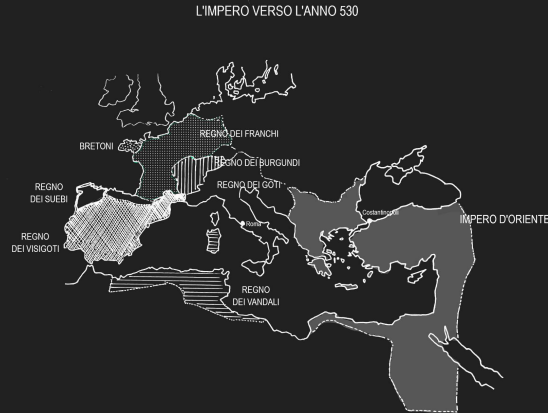
***Edictus Rothari** (643)*





# Due popoli, due leggi?

## Ipotesi sulla coesistenza normativa



- Un'ipotesi delineata da Francesco Calasso - e ripresa da Ennio Cortese - è che la coesistenza delle normative risponda a un'esigenza di adattamento delle popolazioni barbariche a una **cultura di diritto scritto**.
- L'ipotesi parrebbe avvalorata da un passo di Isidoro di Siviglia laddove racconta che sotto Eurico *Gothi legum scriptis habere coeperunt, nam antea tantum moribus et consuetudinibus tenebantur* (v. [\*Historia Gothorum\*, ed. Mommsen, MGH, Auct. ant., XI, 281](#))
- L'elemento orale-consuetudinario si ritrova anche tra le fonti del diritto contemplate da Giustiniano cf. Inst. 1.2.3 ([\*Constat autem ius nostrum aut ex scripto aut ex non scripto...\*](#))
- Non si deve nemmeno dimenticare che le *leges* barbariche si inseriscono in un universo giuridico più ampio.

# Leggi barbariche e diritto romano

Il problema delle volgarizzazioni

## FONTI DI IUS SCRIPTUM\*

Codex Gregorianus  
Codex Hermogenianus  
Codex Theodosianus  
Pauli Sententiae  
Liber Gai  
et al.

*\* fonti di cognizione*

### Lex Romana Wisigothorum

(Theod., Liber Gai, Pauli Sententiae, et al.; ripr.)

### Lex Romana Burgundionum

(Theod., Liber Gai, Pauli Sententiae, et al.; riel.)

### Edictum Theoderici

(Theod., Greg., Herm., novellae post-theod., Pauli Sententiae, extr. o riel.)

### Lex Visigothorum

(Theod., [Gaius], Pauli Sententiae, et al.; cfr.)

### Lex Burgundionum

(Theod., [Gaius], Pauli Sententiae et al.; cfr.)

Pactus Legis Salicae

Edictus Rothari

MAX

prossimità a *iura* e *leges* (v. apparati critici)

MIN



# Leggi barbariche e diritto romano

Uno studio sul *gairethinx* longobardo di Ennio Cortese (1929-)

- Rot., Prologus: Rotari sembra dare atto del suo intervento di legge come se motivato dalla necessità di proteggere i suoi 'poveri' longobardi, vessati e sofferenti (*propter adsiduas **fatigationes pauperum, quam etiam superfluas exactiones ab his qui maiore virtute habentur; quos vim pati cognovimus...***)
- Rot. 386: si legge che l'Editto viene dotato di *firmitas* e *stabilitas* attraverso la particolare procedura del *gairethinx* (*...addentes, quin etiam et per **gairethinx** secundum ritus gentis nostrae confirmantes, ut sit lex firma et stabelis...*)

V'è chi ha ravvisato in queste disposizioni la traccia di una concezione pattizia della legge, come concezione di derivazione tipicamente germanica. Il *gairethinx* designa l'assemblea dei soldati riuniti. Un'altra ipotesi - sostenuta da Cortese - è che il *gairethinx* consista in un negozio di trasmissione patrimoniale, quasi una donazione da effettuarsi in tre tempi alla presenza di un fiduciario-intermediario delle cose trasmesse (cf. Rot. 171, 174, 375(376). In questa veste, il *gairethinx* sembrerebbe richiamare l'istituto romano della *mancipatio familiae* (vedi Liber Gai 1.6.34).

Vedi anche [Loschiavo, 2019](#).

# Leggi barbariche e diritto romano

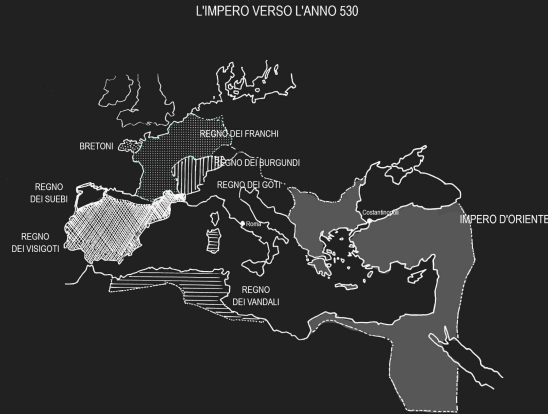
## *Patrocinium* e prassi volgare: un'ipotesi sul feudo

- Edictum Theoderici, c. 43 (trad. it.) **Nessuno trasferisca le proprie azioni legali, sotto qualunque titolo, a un potente romano o barbaro.** *Se qualcuno lo farà, colui che promuove la lite subirà la perdita della causa, e colui che l'avrà assunta sarà costretto a versare al fisco la metà del valore della cosa stimata. Ordiniamo che siano soggetti a questa pena anche coloro che abbiano ritenuto di dover trasferire a una persona di tal genere un bene oggetto di controversia; poiché vogliamo che, eliminata l'influenza della persona più potente, le parti in lite si confrontino in condizioni di uguaglianza. Tuttavia, ai litiganti, dopo la conclusione della causa, concediamo la facoltà di donare ciò che avranno ottenuto a qualsiasi persona vogliano.*
- Nelle fonti romane o romano-barbariche in materia di *patrocinium* \*, la stessa norma si rapporta a una situazione tipica della società agricola del tardo-impero. I coloni vessati dai proprietari trasferivano azioni, diritti e beni a soggetti più potenti in cambio di protezione.

\* CTh. 2.14.un. = Lex Rom. Wisigoth., 2.14; C. 2.14[15].un.; CTh. 11.24.1; Lex Rom. Burgund., 43; Edictum Theoderici, 43; C. 2.14[15].un.; vedi anche C. 11.54[53].1).

# Leggi barbariche e diritto romano

## Osservazioni conclusive



- Anche le popolazioni barbariche operano all'interno dell'Impero (*milites foederati*). Le leggi romano-barbariche sono, da questo punto di vista, una testimonianza preziosa.
- Il contatto dei barbari con il diritto romano, prodotto di una cultura giuridica scritta, impone adattamenti e mediazioni.
- Ma l'aspetto più dinamico del fenomeno risiede anzitutto nella prassi. Come istituti 'volgarizzati', i diritti barbarici rispondono a fenomeni nuovi della società tardo-antica (e sempre più medievale). Es. *patrocinium*.